[별표 2]

원산지 표시 단속 절차도(제8조제10호 관련)

〈단속계획 수립〉

- 정기단속
  - 연간 세부 단속계획에 따른 단속
- 특별단속
  - 시기별·테마별 가격 급등 품목을 선정하여 단속
  - 수입농산물 유통실태 및 가격 등을 분석
- 단속반 편성
  - 원산지단속 전담반 및 명예감시원, 보조원 등과 합동 편성

↓

〈현장 단속〉

- 조사공무원증 제시
- 출입 시 교부 문서 교부
  - 대표자 또는 대리인
- 포장재·푯말·게시판 등의 원산지 표시 적정여부 확인
  - 보관 중인 원료 및 매입·매출내역 등 조사
  - 필요 시 원산지 검정용 시료 채취 및 검정 의뢰, 유통과정 추적조사

↓

〈단속 결과〉

〈미표시〉

- 확인서 징구
  - 미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서 교부
- 시정명령서 발부
- 출입 시 교부 문서에 단속 종료시간 작성 후 재교부

↓

〈관리시스템 입력·완료처리〉

↓

- 과태료 부과 처분 요청
- 과태료 부과
  - 질서위반행위규제법
- 미표시 2년 이내에 2회 이상 적발 시 홈페이지 공표
- 미표시 2년 이내에 2회 이상 적발 시 교육 이수명령

〈거짓표시〉

- 확인서 징구
  - 육하원칙에 따라 위반사실 적시
  - 대표자나 대리인이 자필로 작성하도록 하여 임의성 확보
- 시정명령서 발부
  - 구두·서면으로 시정 기일을 협의
  - 시정명령 이행 여부를 확인
- 출입 시 교부 문서에 단속 종료시간 작성 후 재교부

→

〈고발〉

- 경찰·검찰 등 관련 기관에 고발
  - 적발경위서, 증거사진 등 관련 서류 일체 첨부
- * 공표 및 교육이수 명령서는 시정명령 처분기관에서 처리

↓

〈관리시스템 입력·완료처리〉

↓

- 특사경에게 사건 배당
- 대형위반 건은 언론보도 추진
  - 위반현장 동영상 촬영
- 교육 이수명령 및 홈페이지 공표